东莞厚街“11·19”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年5月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 6
（三）事故发生经过 6
（四）事故现场情况 7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10
（三）其他可能因素排除 13
四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况 13
（一）事故单位 13
（二）有关监管部门 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 15
（二）已被司法机关采取强制措施人员 15
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 15
（四）其他处理建议 17
六、事故主要教训 17
七、事故整改和防范措施 17
（一）开展道路交通安全专项整治行动 18
（二）加大客货运车辆的安全检查 18
（三）加强对道路运输企业的管理 18
（四）加大道路交通安全的执法力度 19
（五）强化交通安全的宣传教育 19

2023年11月19日17时45分许，广东省东莞市厚街镇环莞快速南五社区诚盛建材店对出路段发生一起重型自卸货车与电动自行车碰撞，致使电动自行车驾驶员倒地受伤，再被随尾同道驶来的轻型封闭货车碰撞碾压的道路交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，厚街镇副镇长、公安分局局长许冰作出批示，要求做好善后处置工作，彻查事故原因，依法严肃追究责任，落实各部门监管责任，堵塞漏洞，吸取教训，举一反三，加强整改。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2023年12月27日，东莞市人民政府成立了由厚街镇副镇长、公安分局局长许冰为组长，厚街镇公安分局交警大队、交通运输分局、应急管理分局、总工会等相关单位人员组成的东莞厚街“11·19”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。同时邀请广东省广州市白云区人民政府[1]派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范

[1] 事故调查组已发邀请函至涉事车辆注册地人民政府协助调查，暂未收到相关回复，未能核实易融城配新能源汽车销售服务（广州）有限公司的安全管理情况。

措施建议。

经调查认定，东莞厚街“11·19”一般道路交通事故是一起因重型自卸货车驾驶员在行驶过程中对路面疏于观察，碰撞无号牌电动自行车，无号牌电动自行车驾驶员倒地受伤再被随尾同道驶来的轻型封闭货车碰撞碾压造成的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.粤SW6166号重型自卸货车，厂牌型号：豪瀚牌ZZ3315N286WE1，车辆使用性质：货运，所有人：东莞市粤安建设工程有限公司，车辆登记住所：广东省东莞市，注册日期：2020年11月5日，发证日期：2021年10月11日，检验有效期至2024年11月，强制报废期止：2025年11月5日。车辆投保情况：中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司。交强险：有效期至2024年10月31日；商业险：第三者责任保险限额100万元，有效期至2024年9月19日。该车于2022年7月29日在东莞市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》，经营范围：道路普通货运。由于企业违法超限运输情节严重，该车于2023年4月13日被吊销了《中华人民共和国道路运输证》。

经查，粤SW6166号重型自卸货车无历史事故记录，近三年有违法信息记录43条，均已处理，车辆已安装行车记录仪、GPS定位及右侧盲区雷达，但右侧盲区雷达损坏不能使用。事发时该

车上有土方[2]。

2.粤SW6166号重型自卸货车驾驶员：龙敏，男，汉族，1966年2月5日出生，身份证住址：广东省高州市，持A2型机动车驾驶证（初次领证日期：1988年3月30日，有效期至长期），同时于2009年6月15日考取道路运输从业人员从业资格证，发证机关：茂名市交通运输局，有效期至2025年12月30日。经查，龙敏无道路交通事故记录，近3年共有9条交通违法记录，均已处理。

东莞市粤安建设工程有限公司聘请龙敏为车辆驾驶员，于2023年8月13日签订劳务合同（合同期限从2023年8月13日至2024年8月13日），龙敏根据工作情况按底薪加提成，由东莞市粤安建设工程有限公司发放工资。

3.东莞市粤安建设工程有限公司，统一社会信用代码：91441900MA559GBN1A，法定代表人：吴世福，地址：广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路66号，成立日期：2020年9月10日。2023年6月20日取得东莞市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》[3]。该公司向中国平安财产保险

[2] 经调查，事发当天是由东莞市粤安建设工程有限公司指派驾驶员龙敏到虎门镇南栅社区西头重新装修的个人别墅运输土方，东莞市粤安建设工程有限公司与别墅所有人约定的运输费用无法核实。事发当天该车辆从虎门镇南栅社区西头的个人别墅出发，车辆载有土方，事故发生时车辆未停留，运土到厚街镇大迳社区生记客家饭店旁倒土，事故车辆期间在虎门镇与厚街镇进出，除运土外车辆未停留，车辆到达目的地后卸土，未能确定事发时该车辆是否超载。2023年11月19日20时许，龙敏驾驶粤SW6166号重型自卸货车到达厚街交警大队接受调查，厚街交警大队对司机龙敏进行呼气测试（龙敏没有酒驾），厚街交警大队联系市局技术大队三大队、八大队前来，对粤SW6166号重型自卸货车进行勘查检验，经勘查检验，粤SW6166号重型自卸货车有碰撞电动车痕迹。以上证据无法认定司机有主观上逃逸行为，综合判断：司机龙敏未构成肇事逃逸。

[3] 由于东莞市粤安建设工程有限公司未在承诺期内投入自有专用且经检测合格的运输车辆，并按规定办理《中华人民共和国道路运输证》，鉴于没有与经营业务相适应的道路运输车辆，不符合道路货物运输行政许可的法定条件和要求，该公司于2024年1月8日被撤销了《中华人民共和国道路运输经营许可证》。

股份有限公司购买了安全生产责任险。

经查，东莞市粤安建设工程有限公司名下共有37辆重型自卸货车，近三年共有交通违法654次，已处理653次，未处理1次。

4.粤ADH3776号轻型封闭货车，厂牌型号：鑫源牌JKC5031XXYFXBEV，车辆使用性质：货运，所有人：易融城配新能源汽车销售服务（广州）有限公司，车辆登记住所：广州市，注册日期：2020年1月15日，发证日期：2020年1月15日，检验有效期至2024年1月，强制报废期止：2035年1月15日。车辆投保情况：中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司。交强险：有效期至2023年12月27日。

经查，粤ADH3776号轻型封闭货车无历史事故记录，近三年有违法信息记录9条，均已处理。事发时车辆空载。

5.粤ADH3776号轻型封闭货车驾驶员：耿志颖，男，汉族，1999年5月8日出生，身份证住址：江苏省连云港市，持C1型机动车驾驶证（初次领证日期：2018年12月19日，有效期至2028年12月19日）。经查，耿志颖无道路交通事故记录，近3年共有6条交通违法记录，均已处理。

耿志颖与易融融资租赁（珠海）有限公司东莞分公司[4]（易融融资租赁（珠海）有限公司东莞分公司与粤ADH3776号轻型封闭货车所有人易融城配新能源汽车销售服务（广州）有限公司

[4] 经查询，易融融资租赁（珠海）有限公司东莞分公司于2023年11月24日变更为易融汽车租赁（珠海）有限公司东莞分公司。

是关联公司）签订了车辆租赁服务合同（合同期限从2023年6月21日至2023年12月21日），每月租金为人民币2980元。此外，耿志颖还与易融融资租赁（珠海）有限公司东莞分公司签订了安全生产责任书，约定车辆日常安全检测管理、维修保养等全部由耿志颖负责，通过车辆赚取的费用由耿志颖个人支配，租赁期间，车辆实际由耿志颖支配。

6.易融城配新能源汽车销售服务（广州）有限公司[5]，统一社会信用代码：91440101MA5D0T8M8X，注册资本：壹仟壹佰万元；成立日期：2019年10月25日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邵宝俊（男，身份证地址：广东省电白县），地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙东路24号101A房[6]。

7.无号牌电动自行车：无法确定品牌型号，红色，由于驾驶员死亡，未能确定车辆所有人。

8.无号牌电动自行车驾驶员：罗先都，男，汉族，1999年10月22日出生，身份证住址：湖南省祁东县。

（二）事故发生单位安全管理情况

东莞市粤安建设工程有限公司，该公司共有37辆重型自卸货车，配有1名企业主要负责人（梁昌栋）、1名安全管理人员

[5] 易融城配新能源汽车销售服务（广州）有限公司经营范围：汽车旧车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；集装箱销售；集装箱租赁服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车租赁；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；分布式交流充电桩销售；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；道路货物运输（不含危险货物）。

[6] 因涉及工商注册登记地址变更，车辆登记地址与企业登记地址不一致。

（王鸿翔）、25名驾驶员，建立了安全生产责任制度、业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员安全管理制度、道路运输应急预案等，但存在部分制度内容不完善、未结合企业实际编写，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育培训情况，未配备专职监控员或委托第三方动态监控机构，未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度，使用无《中华人民共和国道路运输证》的车辆参加普通货物运输。企业主要负责人梁昌栋存在未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的问题。企业安全管理人员王鸿翔存在未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况的问题。

（三）事故发生经过

2023年11月19日17时45分许，龙敏驾驶粤SW6166号牌重型自卸货车沿环莞快速从虎门往南城方向行驶，行至家具大道匝口时右转驶入环莞快速辅道后变道至右侧车道行驶，途经东莞市厚街镇环莞快速厚街路段南五社区诚盛建材店对出路段时，该车车头与右侧车道上由罗先都驾驶的无号牌电动自行车碰撞，致使罗先都倒地受伤再被随尾同道驶来由耿志颖驾驶的粤ADH3776号轻型封闭货车碰撞碾压，造成罗先都当场死亡及车辆损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

1.天气情况。事发时间为2023年11月19日17时45分许，天气为晴天，视线良好。

2.道路情况。事发道路为环莞快速厚街段，属重点道路，主道为双向6车道，限速80公里/小时，设有辅道，单向2车道，限速40公里/小时，主道与辅道间设有隔离设施（防攀网），沥青路面，道路平直，两侧设有非机动车道，夜间路灯照明良好，标志标线清晰。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者罗先都，无号牌电动自行车驾驶者，身份证住址：湖南省祁东县。根据《法医病理司法鉴定意见书》显示，死亡原因符合交通事故暴力作用致骨盆、脊柱、右肘、双下肢多发骨折并颅脑、脊髓、腹盆腔脏器多发损伤，导致中枢神经系统功能障碍及创伤失血性休克死亡。

截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失正在核算中。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月19日17时51分，东莞市公安局110指挥中心接报警，称在东莞市厚街镇环莞快速南五社区诚盛建材店对出路段发生一起轻型货车与电动车碰撞，有人受伤的交通事故。接报后，120救护中心指令仁康医院进行救治并立即启动道路交通事故绿色救援通道，对伤者及时抢救治疗，医院按照相关医疗规

范进行抢救。由于伤者伤势过重，经医生确认现场死亡。18时10分，厚街交警大队民警到达现场，开展控制现场和勘查取证等工作，发现粤SW6166号重型自卸货车与电动自行车存在碰撞嫌疑。19时10分现场勘查结束，厚街交警大队民警在现场交通恢复后撤离现场。

21时00分许，市交警支队副支队长黄小龙、厚街镇党委副书记何庆华，镇公安分局副局长、交警大队大队长陈林楚及镇应急、城管、交通、工程建设中心、桥头社区等相关单位负责人在事故现场召开分析研判会，对事故成因进行分析，提出整改意见和下一步工作措施。经现场分析研判，事故路段没有安全隐患。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，120救护中心接报后指令仁康医院出车并立即启动道路交通事故绿色救援通道，对伤者及时抢救治疗。医院按照相关医疗规范进行抢救，但由于伤者伤势过重，经医生确认现场死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，公安交警、医院等单位全力做好伤者救治工作，对交通事故作出事故认定，事故各项善后工作平稳有序开展。

2023年12月7日，东莞市公安局交通警察支队厚街大队出具《道路交通事故认定书》载明：当事人龙敏的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全

驾驶、文明驾驶”之规定；当事人罗先都的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条“根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的，机动车、非机动车、行人实行分道通行”之规定；当事人耿志颖的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定当事人事故责任如下：当事人龙敏负事故的主要责任，当事人罗先都、耿志颖各负事故的次要责任。罗先都的遗体于2023年12月12日在东莞市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：当事人龙敏在行车过程中，因疏忽大意对应当发现的情况没有及时发现；当事人罗先都未佩戴安全头盔驾驶非机动车在道路上行驶时未按规定使用车道；当事人耿志颖驾驶车辆在道路上行驶未按操作规范文明驾驶、安全驾驶。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对耿志颖血液进行血中乙醇含量检测，得到如下意见：送检的耿志颖血液中未验出乙醇成份。

2.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对龙敏血液进行血中乙醇含量检测，得到如下意见：送检的龙敏血液中未验出乙醇成份。

3.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对罗先都血液进行血中乙醇含量检测，得到如下意见：送检的罗先都血液中未验出乙醇成份。

4.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对龙敏血液进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品的定性分析（毒品），得出以下结论：送检的龙敏血液未检出0^6-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

5.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对耿志颖血液进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品的定性分析（毒品），得出以下结论：送检的耿志颖血液未检出0^6-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

6.2023年11月19日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对罗先都血液进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品的

定性分析（毒品），得出以下结论：送检的罗先都血液未检出0^6-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

7.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SW6166号牌重型自卸货车的制动系统、转向系统、灯光系统进行检验鉴定，得出以下结论：被鉴定车辆的行车制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

8.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤ADH3776号轻型封闭货车的制动系统、转向系统、灯光系统进行检验鉴定，得出以下结论：被鉴定车辆的灯光系统不符合相关技术要求项，制动系统、转向系统均未检见不符合相关技术要求项。

9.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对无号牌二轮电动车的安全技术状况进行检验鉴定，得出以下结论：被鉴定车辆的制动系统、灯光系统及转向系统均未检见不符合相关技术要求项。

10.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤ADH3776号轻型封闭货车事发时行驶速度进行检验鉴定，得出如下结论：被鉴定车辆事发时的行驶速度为26公里/小时。

11.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SW6166号牌重型自卸货车事发时行驶速度进行检验鉴定，得出如下结论：被鉴定车辆事发时的行驶速度为28公里/小

时。

12.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SW6166号重型自卸货车与无号牌电动车碰撞形态进行检验鉴定，得出如下结论：事发时，粤SW6166号牌重型自卸货车行驶至事发路段，粤SW6166号牌重型自卸货车右前与无号牌电动自行车车辆左侧前部发生碰撞接触，碰撞接触后无号牌电动自行车右侧倒地，粤SW6166号牌重型自卸货车车辆底部与倒地状态下无号牌电动自行车发生碰撞接触。

13.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SW6166号重型自卸货车三处可疑斑迹、无号牌电动自行车上的两处可疑斑迹、粤ADH3776号轻型封闭货车上的三处可疑斑迹与死者罗先都的血样检材料进行同一认定，得出如下结论：（1）依据DNA分型结果，在不考虑同卵多生子的情况下，支持WZ2023-260-1、WZ2023-260-2、WZ2023-260-4、WZ2023-260-5、WZ2023-260-6、WZ2023-260-7、WZ2023-260-8与WZ2023-260-9来源于同一个体，LR值为3.5680×10^{26}。（2）WZ2023-260-3检材未扩增出人特异性基因成分。

14.2023年11月20日，交警部门委托广东正航司法鉴定中心对罗先都进行尸表检验、死亡原因分析，得出如下结论：被鉴定人罗先都符合交通事故暴力作用致骨盆、脊柱、右肘、双下肢多发骨折并颅脑、脊髓、腹盆腔脏器多发损伤，导致中枢神经系统功能障碍及创伤失血性休克死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况

（一）事故单位

东莞市粤安建设工程有限公司，本次事故涉事车辆粤SW6166号重型自卸货车的所有人。该公司存在部分制度内容不完善、未结合企业实际编写，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育培训情况，未配备专职监控员或委托第三方动态监控机构，未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度，使用无《中华人民共和国道路运输证》的车辆参加普通货物运输的情形。

（二）有关监管部门

1.厚街镇交通运输部门。厚街镇交通运输分局2023年以来，根据市镇文件要求，认真开展道路运输行业安全生产检查工作，检查企业560家次；积极推广应用“两客一危一重货”智能监管平台，核查信息4666条，及时处置驾驶员违规行为；举办安全生产业务培训，约谈违章企业197家次，召开行业安全生产工作会议13次，有序开展交通运输安全生产重大隐患排查整治和重大风险防范化解2023行动、2023年货车道路交通安全综合治理行动、“安全生产莞邑行”活动、道路交通安全百日攻坚行动、货车户籍化管理专项行动、述职述安、治超、货运乱象整治、打“四

黑”、路域环境等行动及宣传活动，共查处各类交通运输违法案件980宗，始终保持高压态势，确保道路运输行业安全。

2.厚街镇公安交警部门。厚街交警大队严格按照支队统一部署和有关要求，深入贯彻落实工作会议精神，积极联合镇交通分局、公安分局、城市管理等职能部门，认真扎实地开展各项工作。2023年1月1日至12月20日，厚街交警大队查处车辆违法行为193345宗，其中货车违法10366宗，电动车违法148199宗（其中不按规定车道行驶49120宗，违法载人3291宗，逆行646宗，闯红灯1542宗，驾乘人员不戴头盔58905宗）。

3.万江街道交通运输部门。万江交通运输分局2023年以来，**一是**督促道路运输企业落实安全生产主体责任，共签订安全生产管理责任书32份，制定相关安全生产检查方案1份，组织各运输企业主要负责人和安全生产管理人员召开安全生产工作会议及培训4次；**二是**督促企业严格落实重点运输车辆动态监管，责令限期内采取相应措施督促驾驶员消除违法状态，排除隐患；**三是**切实加强对运输企业的日常管理，按规定注销企业道路运输经营许可证和车辆道路运输证；**四是**大力加强对辖区各运输企业安全检查，检查运输企业140家；**五是**大力开展安全生产执法行动，检查客、货运车辆1903台次，查处各类道路运输案件99宗，查处超限超载车辆352台次，累计卸货2105.9吨。2023年万江交通运输分局共对东莞市粤安建设工程有限公司作出3次行政处罚。事故发生后，万江交通运输分局按要求立即对东莞市粤安建

设工程有限公司开展检查、约谈、通报、再培训等工作，要求其落实“三个必须”。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

罗先都，本次事故无号牌电动自行车的驾驶员，驾驶电动自行车未佩戴安全头盔且行驶时未按规定使用车道，罗先都对事故发生负有直接责任。鉴于罗先都在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

龙敏，粤SW6166号重型自卸货车驾驶员，其驾驶粤SW6166号重型自卸货车因疏忽大意对应当发现的情况没有及时发现，未能确保安全行驶，导致事故的发生，对事故发生负有直接责任。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[7]之规定，涉嫌交通肇事犯罪。东莞市公安局交通警察支队厚街大队于2023年12月21日以涉嫌交通肇事罪对龙敏立案处理，现已取保候审。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.耿志颖，粤ADH3776号轻型封闭货车驾驶员，存在“驾驶车辆上道路行驶未按操作规范文明驾驶，安全驾驶”的违法行为，按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[8]的相关规定，

[7]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规

东莞市公安局交通警察支队厚街大队对耿志颖处人民币壹佰元罚款。

2.东莞市粤安建设工程有限公司，本次事故涉事车辆粤SW6166号重型自卸货车的所有人。该公司存在部分制度内容不完善、未结合企业实际编写，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育培训情况，未配备专职监控员或委托第三方动态监控机构，未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度，使用无《中华人民共和国道路运输证》的车辆参加普通货物运输，建议东莞市万江街道交通运输部门根据《中华人民共和国安全生产法》《道路运输车辆动态监督管理办法》等法律法规严肃查处。

3.梁昌栋，东莞市粤安建设工程有限公司主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议东莞市万江街道交通运输部门对其依法处理。

4.王鸿翔，东莞市粤安建设工程有限公司安全管理人员，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议东莞市万江街道交通运输部门对其依法处理。

（四）其他处理建议

1.建议东莞市万江街道办事处对东莞市交通运输局万江分

定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

局进行谈话提醒，督促加强对东莞市粤安建设工程有限公司的执法监管及指导，有效防范道路交通安全事故。

2.建议函告广州市白云区交通运输部门对易融城配新能源汽车销售服务（广州）有限公司的安全管理情况进行调查处理。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事司机未按操作规范文明驾驶、安全驾驶，有效预防事故发生；无号牌电动自行车驾驶员未佩戴安全头盔且未按规定使用车道。交通部门要督促相关企业切实履行企业安全生产主体责任，完善相关制度，加强对所有车辆的盲区雷达安装和 GPS 监控力度，加强对从业人员的安全教育培训力度，压实安全生产管理工作，避免碰撞事故再次发生。

七、事故防范和整改措施

厚街镇相关部门和单位，要深刻吸取此次道路运输事故的沉痛教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，深入开展道路交通安全专项整治行动，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）开展道路交通安全专项整治行动。公安交警部门要加大力度开展专项整治行动，重点整治驾乘人员不戴安全带、超员、

酒驾、不按规定车道行驶、闯红灯、电动自行车未有效佩戴安全头盔、乱穿马路等行为，持续深化道路交通综合治理。此外，针对本次涉事路段，镇工程建设中心、城管分局要根据该路段实际情况，提升非机动车道的通行条件。

（二）加大客货运车辆的安全检查。交通运输、公安交警等部门要组织力量不定期开展客货运输车辆安全检查，加强车辆所有人、使用人对车辆的隐患排查治理，尤其加强对车牌号为粤ADH3776轻型封闭货车（车辆所有人：易融城配新能源汽车销售服务（广州）有限公司，车辆使用人：耿志颖）的隐患排查治理，重点排查车辆安全技术性能检验情况和驾驶人资格，确保车辆灯光信号、制动、连接、安全防护等装置符合安全技术标准，驾驶人具备车辆驾驶资质；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患；排查动态监控制度落实情况，检查客货运输车辆在使用过程中是否存在超员、超速等违法违规行为，督促落实专人加强实时监控，发现违法行为立即提醒纠正。

（三）加强对道路运输企业的管理。交通运输部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场层层签订安全生产责任书，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业、站场进一步完善生产安全管理工作制度、档案、台账，加强对客货运输车辆及驾驶人的监督管理以及采取有效措

施，严防司机疲劳驾驶。要推动细化交通安全管理工作职责，强化对客货运输车辆驾驶人的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路。

（四）加大道路交通安全的执法力度。交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，在巡逻监控中，要利用车载喇叭进行喊话，提醒车辆注意安全，小心驾驶，预防和遏制交通事故的发生，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站，对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改装、尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交通运输部门依法处理。

（五）强化交通安全的宣传教育。交警、交通等职能部门要充分利用双微平台、省、市主流报纸、电视、交通安全宣传刊物、门户网站对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶，同时深入社区、学校，联合社区民警开展道路交通安全宣传教育，做好“五个一”“一盔一带”等宣传。